

1501486-31.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DAVI DE OLIVEIRA SOUZA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

DAVI DE OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 17 de junho de 2021, na Rua Vitório Lucato, nº 84, Jardim Tamoio, nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501486-31.2021.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 31 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501486-31.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DAVI DE OLIVEIRA SOUZA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

DAVI DE OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 17 de junho de 2021, na Rua Vitório Lucato, nº 84, Jardim Tamoio, nesta cidade e comarca de Jundiaí, em tese, depois de adquirir e receber de maneira escusa, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico ilícito, conforme laudos toxicológicos de fls. 88/90 e 111/124):

93 (noventa e três) porções de maconha, com peso líquido de 275,88g (duzentos e setenta e cinco gramas e oitenta e oito miligramas);

142 (cento e quarenta e duas) porções de crack, com peso líquido de 18,49g (dezoito gramas e quarenta e nove miligramas);
7 (sete) porções de cocaína, com peso líquido de 21,38g (vinte e uma gramas e trinta e oito miligramas);
116 (cento e dezesseis) porções de K2 (canabinoide sintético), com peso líquido de 13g (treze gramas);
159 (cento e cinquenta e nove) frascos de lança perfume, com volume de 2,1l (dois litros e cem mililitros).

Oferecida e recebida a denúncia e o aditamento à denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa prévia, sobrevindo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela integral procedência da denúncia, condenando-se o réu nos termos em que foi denunciado. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal; seja negada a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, diante da quantidade de drogas apreendida; aplicação de regime inicial fechado; negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Em caso de entendimento diverso, requereu, subsidiariamente: a fixação da pena-base no mínimo legal; seja reconhecida a atenuante da confissão informal mencionada pelas testemunhas em Juízo; a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo; a fixação de regime ABERTO (com fulcro nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal); a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP); seja considerado o tempo de prisão provisória em situação idêntica a do regime fechado, nos termos do artigo 387, §2º do CPP (acusado preso em 17 de junho de 2021 – fls. 79/83 até 09 novembro de 2021 – fls. 211); bem como o direito de o réu apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 6/7, imagens de fls. 25/30, laudo pericial de fls. 91/93, laudos de exame químico toxicológico de fls. 88/90, 111/116 e 117/124, que resultaram positivo para maconha, crack, cocaína, cloreto de metileno/diclorometano e ADB-BUTINACA, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, todas consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

Já no tocante à autoria, verifica-se que o réu, em juízo, negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que é usuário de drogas e que acredita que foi acusado por perseguição dos policiais, os quais já o ameaçaram. Disse que não havia drogas em sua mochila, nem indicou a localização de um saco contendo drogas.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal é improcedente.

Com efeito, o réu negou quando ouvido na polícia, ocasião em que apresentou versão semelhante dos fatos. Na oportunidade, negou que estivesse praticando tráfico de entorpecentes bem como que contivesse drogas em sua mochila.

De fato, os policiais militares Pablo Antonio Takeyama Antunes e Tiago Rodrigo de Oliveira, ouvidos em juízo, não souberam indicar a quantidade de entorpecentes encontrada.

Ademais, não foi localizado dinheiro, tendo havido divergência na versão apresentada pelos policiais quanto à localização do saco preto apreendido com entorpecentes em seu interior, já que a testemunha Pablo Antonio indicou que ela estaria próxima ao local onde estavam outras pessoas, ao passo que a testemunha Tiago Rodrigo afirmou que estava distante, em um local conhecido apenas pelo acusado.

Dessa forma, os indícios que autorizaram o recebimento da denúncia não se converteram em prova efetiva da responsabilidade do acusado pelo crime que lhe é imputado. Com efeito, não se produziu nos autos prova apta a, validamente, ensejar a prolação de um decreto condenatório com a necessária certeza que a drástica medida requer, motivo pelo qual a absolvição do réu é medida que se impõe. Com efeito, por mais uma vez, policiais militares procederam de forma amadorística e, por tal, impossibilitam a procedência de uma ação penal voltada para a punição de pessoa envolvida com o odioso comércio.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para ABSOLVER DAVI DE OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, da imputação de infringência ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no disposto do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tudo conforme fundamentação acima.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA